

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๓๒/๒๕๕๘

คดีหมายเลขแดงที่ ๒๖๙๙/๒๕๕๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ระหว่าง { จังหวัดลำพูน

ผู้ฟ้องคดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจิราธุรกิจ ที่ ๑

นางเมทินี ทะนะปาน ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๙/๒๕๕๖
หมายเลขแดงที่ ๑๖/๒๕๕๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๒,๒๖๙,๓๕๐ บาท เพื่อให้ดำเนินการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นปูบูรณะ
ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันวิไล จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙
ตำบลแม่ตืน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน โดยวิธีพิเศษกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงเป็นเงินจำนวน ๓๙๒,๖๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินงวดเดียว
เมื่องานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้างและทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย



/โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ รวมจำนวน ๖๐ วัน หากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าปรับวันละ ๓๙๓ บาท และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินสดจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท มอบให้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และแจ้งขอเข้าทำงานในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยนำเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ทำการวางแผนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะก่อสร้าง แต่หลังจากนั้นก็มิได้ดำเนินการใดอีก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งขอสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ ในอัตราวันละ ๓๙๓ บาท ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้าง และมีหนังสือเร่งรัดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลายครั้งให้ดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งกำหนดวันแล้วเสร็จมิเช่นนั้นจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งยินยอมเสียค่าปรับและยืนยันการทำงาน แต่ไม่ได้เข้าทำงานและแจ้งกำหนดวันแล้วเสร็จ จึงเป็นการผิดสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และใช้สิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตามสัญญานับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาทำงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวม ๒๗๐ วัน คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ที่ถูกคือ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕) แต่กลับเพิกเฉยไม่ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็น



/ผู้ผัดนัด...

ผู้ผิติดชำระเงินค่าปรับนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาชำระเงินค่าปรับดังกล่าว คือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๘๘๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าปรับจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือทวงถามแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระต้นเงินค่าปรับจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิติดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จนถึงวันฟ้องคือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คิดเป็นเงินค่าดอกเบี้ยจำนวน ๕,๔๑๖.๓๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๑,๕๒๖.๓๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นทั้งหมด

๓. คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับทางราชการในจังหวัดลำพูน ๔๔ โครงการ แต่มี ๒ โครงการ ซึ่งถูกฟ้องในคดีนี้ที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเจตนาจะทิ้งงาน แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดพายุต่อเนื่องหลายครั้งจนเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้โรงงานเหล็กและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างหยุดชะงัก ไม่สามารถขนส่งได้ ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้ปรับราคาค่าวัสดุก่อสร้างขึ้นสูงมาก ทำให้ไม่สามารถทำการก่อสร้างตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้ประกาศพื้นที่ที่ทำงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอผ่อนผันต่ออายุสัญญาจ้างต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ลดดอกเบี้ยค่าปรับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำงานก่อสร้างจำนวน ๘ โครงการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงาน



/ล่าช้ากว่า...

ล่าช้ากว่ากำหนดและมีค่าปรับทุกโครงการ รวมทั้งโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวิไล จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ตืน อำเภอสี จังหวัดลำพูน โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการขอม่อนผันต่ออายุสัญญาจ้าง ทั้งที่ได้แจ้งเตือนให้เข้าทำงานและเชิญให้ร่วมประชุมหารือแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่ได้ทำคำให้การเพิ่มเติมยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าปรับและดอกเบี้ย ในระหว่างเวลาผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งขอเข้าทำงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาจ้าง เลขที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และเมื่อถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ โดยทำงานถึงขั้นตอน การนำเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ก่อสร้าง และทำการวางแนวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะก่อสร้างเท่านั้น กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้าง จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญา ก่อนจะครบกำหนดตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ ตามสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งได้มีหนังสือเร่งรัดการทำงานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้น จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง และแจ้งให้ทราบว่าจะจำนวนเงินค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงยินยอมที่จะเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าจะทำงานจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าทำงานต่อจากเดิมอีกแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกเงินค่าปรับกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๙๓ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๓๐



/สิงหาคม ๒๕๕๔...

สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดให้มีผลเป็นการเลิกสัญญา รวม ๒๗๐ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ๑๐๖,๑๑๐ บาท แม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาการจ้างงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมที่จะเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม แต่เมื่อค่าปรับมีจำนวนที่สูงกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการ ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำงานไม่แล้วเสร็จภายในเวลากำหนด ผู้ฟ้องคดีควรที่จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จของงานจ้างตามสัญญาเป็นเวลานานถึง ๒๗๐ วัน จนทำให้จำนวนเงินค่าปรับสูงจนเกินสมควร ดังนั้น ศาลจึงลดค่าปรับลงเป็นจำนวนพอสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นเงินค่าปรับ ๓๙,๒๖๐ บาท เมื่อนำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไว้แล้วมาหักออก คงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท สำหรับดอกเบี้ยของเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าว นั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่มิได้นำเงินค่าปรับไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินค่าปรับที่ต้องชำระนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ อันเป็นวันพ้นกำหนดเวลาที่ให้ชำระเงินค่าปรับจนถึงวันฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๔๘ วัน คิดเป็นเงินค่าดอกเบี้ย ๑,๐๐๐.๓๒ บาท เมื่อรวมกับเงินค่าปรับ ๑๙,๖๓๐ บาท คิดเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๐,๖๓๐.๓๒ บาท นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่จำกัดจำนวน สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้อ้าง



/เหตุอุทกภัย...

เหตุอุทกภัยตามประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ของผู้ฟ้องคดีเพื่อของดค่าปรับตามสัญญา นั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุอุทกภัยดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับการงดหรือลดค่าปรับโดยอาศัยเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างจึงฟังไม่ขึ้น

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๐,๖๓๐.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใช่กฎหมาย เป็นเพียงข้อแนะนำว่าด้วยเรื่องพัสดุของทางราชการเท่านั้น และมิใช่ข้อบังคับผู้ฟ้องคดีห้ามเรียกค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแต่อย่างใด ฉะนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่มีอำนาจพิพากษาบังคับให้ผู้ฟ้องคดีคิดค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง โดยอาศัยข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นการวินิจฉัยคดีโดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบเดียวกัน ได้กำหนดแนวทางเป็นข้อยกเว้นไว้ชัดเจนว่า "...เว้นแต่คู่สัญญาจะได้นิยมนยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น..." ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาวินิจฉัยปรับลดค่าปรับอันเป็นการขัดแย้งกับข้อยกเว้นดังกล่าว และขัดแย้งกับความยินยอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขได้ และคดีนี้เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ยืนยันจะทำการก่อสร้างสะพานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลพ ๐๐๓๔/๕๗๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕



/แจ้งให้...

แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งได้เชิญให้มาพบเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อหารือร่วมกับผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มิฉะนั้น จะบอกเลิกสัญญาและเมื่อถึงเวลานัดหมายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด และตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตึ่น ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดงานและยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อตามที่แจ้งไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และขอใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมถึงเรียกค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ๑๐๖,๑๑๐ บาท ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างทุกประการ โดยขอให้ไปชำระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา กรณีตามข้อเท็จจริง จะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตามสัญญา ทั้งๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานตามสัญญาหลายครั้งแล้ว อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ ของสัญญาจ้างพิพาท ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ อันมีผลให้การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีมีผลสมบูรณ์ตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิริบเงินประกันหรือหลักประกัน รวมทั้งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้อันเกิดจากการผิดสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างพิพาท ซึ่งในข้อเท็จจริงเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้เคยฟ้องเรียกค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายเดียวกัน โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๒๒/๒๕๕๖



/หมายเลขแดงที่...

หมายเลขแดงที่ ๔/๒๕๕๗ พินากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามคำขอ นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลพ ๐๐๓๔/๒๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง เป็นครั้งที่ ๒ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีทราบ มิฉะนั้น จะดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพิพาท ข้อ ๕ และเนื่องจากจำนวนเงินค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๑๘๒ วัน ค่าปรับวันละ ๓๙๓ บาท เป็นเงิน ๗๑,๕๒๖ บาท เว้นแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตอบรับยินยอมเสียค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลพ ๐๐๓๔/๔๐๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง เป็นครั้งที่ ๓ เนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้ามาก และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ยืนยันการทำงานตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวิไล จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ตืน อำเภอสี จังหวัดลำพูน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยทันที และให้เวลาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าไปทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการผ่อนปรนการบอกเลิกการจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนกว่าจะถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยืนยันจะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ อันเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วตามสมควร โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเกินกว่าจำเป็น อันจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียเบี้ยปรับสูงเกินสมควรตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าใกล้ครบกำหนดในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลพ ๐๐๓๔/๔๗๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งได้เชิญให้มาพบ



/เป็นครั้งสุดท้าย...

เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อหารือร่วมกับผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มิฉะนั้น จะบอกเลิกสัญญา และเมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด และตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตึ่น ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดงานและยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อ ตามข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และการที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ให้นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๑๙,๓๒๐ บาท (ที่ถูกต้องคือ ๑๙,๖๓๐ บาท) ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไว้แล้วมาหักออกจากเงินค่าปรับ จำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้อ ๓ และข้อ ๑๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ จึงต้องถูกริบหลักประกันสัญญาต่างหากจากการเรียกค่าปรับ คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ เรียกเงินค่าปรับจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีใช้จำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่มิได้นำเงินค่าปรับมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยของต้นเงินค่าปรับจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จนถึงวันฟ้องคือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คิดเป็นเงิน ค่าดอกเบี้ยจำนวน ๕,๔๑๖.๓๒ บาท และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยของต้นเงินค่าปรับ จำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชำระเงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นทั้งหมดอีกด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระต้นเงินค่าปรับจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จนถึงวันฟ้องคือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คิดเป็นเงิน ค่าดอกเบี้ยจำนวน ๕,๔๑๖.๓๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๑,๕๒๖.๓๒ บาท



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในระหว่าง
ผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท นับถัดจาก
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นทั้งหมด
ตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์แล้ว แต่ไม่ได้ทำ
คำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสนวิไล จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ตืน อำเภอสี จังหวัดลำพูน วงเงินค่าจ้าง ๓๙๒,๖๐๐ บาท
กำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๕๔ รวม ๖๐ วัน โดยมีข้อตกลงในสัญญาว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ได้กำหนดไว้และผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ต้องชำระค่าปรับวันละ ๓๙๓ บาท จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง หรือวันบอกเลิกสัญญา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินสดเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท
และแจ้งขอเข้าทำงานในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง
ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานถึงขั้นตอนการนำเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่
ก่อสร้าง และทำการวางแนวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะก่อสร้างเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ
ที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งสงวนสิทธิเรียก
ค่าปรับตามสัญญาจ้าง และมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ และลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งดำเนินการก่อสร้าง
โดยหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งสิทธิการบอกเลิกสัญญาและจำนวนเงิน
ค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒



/เมษายน ๒๕๕๕...

เมษายน ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งยินยอมเสียค่าปรับและยืนยันทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่เมื่อถึงกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ บอกลีกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกลีกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่ไม่ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๘๘๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าปรับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๐,๖๓๐.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

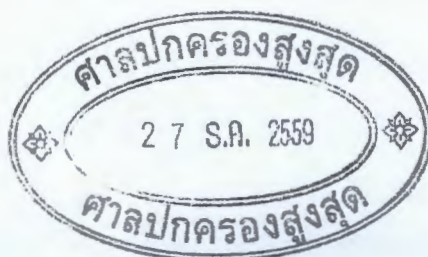
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลพ ๐๐๓๔/๑๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๘๓ บาท... ข้อ ๑๖ วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร... และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ เมื่อการบอกลีกสัญญาชอบแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์



/ภายในกำหนด...

ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา คือ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๙๓ บาท นับแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญา ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่วันดังกล่าวถือเป็นวันที่การแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดีใช้ยันต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแสดงเจตนาการบอกเลิกสัญญา ส่วนวันที่เจตนาประสงค์ จะให้มีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาย่อมได้แก่วันที่กำหนดเจาะจงในเนื้อหาของเจตนา นั้น ซึ่งก็คือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดวันเวลาที่ให้ เนื้อหาของการแสดงเจตนามีผลเมื่อใด ย่อมเป็นไปตามเจตนาที่กำหนด ส่วนวันเวลาที่ การแสดงเจตนามีผลดังที่มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่ามีผลนับแต่ เวลาที่การแสดงเจตนา นั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา... นั้น เป็นการณการมีผลใช้ยันต่อบุคคลเมื่อได้มีการรับทราบถึงเจตนาที่ส่งมาแล้ว แต่จะมีผลบังคับอย่างไรนั้น ก็ต้องพิจารณา ไปตามเนื้อหาสาระของเจตนา นั้นๆ ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ บอกเลิกสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาทำงาน ให้แล้วเสร็จจนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รวม ๒๗๐ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๖,๑๑๐ บาท (๓๙๓ x ๒๗๐) ทั้งนี้ เมื่อได้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน ตามมาตรา ๓๙๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นว่า ค่าปรับมิได้สูงเกินส่วน ไม่ควรลดค่าปรับแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับ ๑๐๖,๑๑๐ บาท เมื่อนำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไว้แล้ว มาหักออกตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของสัญญา จึงคงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ต้องชำระ...

ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๘๖,๔๘๐ บาท (๑๐๖,๑๑๐ - ๑๙,๖๓๐) ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ จึงต้องถูกริบหลักประกันสัญญา ต่างหากจากการเรียกค่าปรับ นั้น เห็นว่า ข้อ ๓ ของสัญญา เป็นข้อกำหนดในการวางเงิน หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น มิได้กำหนดห้ามมิให้นำเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไปหักจากเงินค่าปรับได้อย่างใด กรณีนี้จึงสามารถนำเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไปหักจากเงินค่าปรับได้ตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของสัญญา อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีนี้ ไม่อาจรับฟังได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๔/๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือบอกเลิกสัญญานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา คือ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ นำเงินค่าปรับไปชำระ จึงตกเป็นผู้ผิดนัด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ย ในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันฟ้อง (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เป็นเวลา ๒๔๘ วัน เป็นเงิน ๔,๓๙๗.๑๑ บาท (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ = ๑๙๗ (๘๖,๔๘๐ x ๗.๕%) x ๑๙๗ = ๓,๔๙๐.๘๔) + (๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ = ๕๑ (๘๖,๔๘๐ x ๗.๕%) x ๕๑ = ๙๖.๒๗) ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้อง ชำระเงินค่าปรับรวมเป็นเงินจำนวน ๙๐,๘๗๗.๑๑ บาท (๘๖,๔๘๐ + ๔,๓๙๗.๑๑) ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้นบางส่วน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๐,๖๓๐.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๙,๖๓๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วน ของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย บางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๙๐,๘๗๗.๑๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๖,๔๘๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดี คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งสองชั้นศาลตามส่วนของการชนะคดี และคืบค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ที่ชำระไว้เกิน ๔๑๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวิษณุ วรรณุญ



ตุลาการหัวหน้าคณะ

ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลัง

และการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด

นายประวิตร บุญเทียม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางนฤมล ธรรมครองอาตม์

